

0008684-42.2016.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... outro processo no qual acusado de tráfico de drogas. Reside no município de São Paulo, nunca tendo residido no município de Santo André.

O réu Athos, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que, à época dos fatos encontrava-se no município de Curitiba/Paraná, sabendo precisar a data porque realizou uma venda de um veículo. Relatou residir no município de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0008684-42.2016.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008684-42.2016.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 238/2016 - 1º Distrito Policial de Santo André, 2086/2016 - 1º Distrito Policial de Santo André

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Athos Guilherme Lopes de Freitas e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ATHOS GUILHERME LOPES DE FREITAS; EVERTON LUCENA DE CARVALHO, vulgo "Tom"; JOCIMAURO BELIZARIO DOS SANTOS, vulgo "Maurão"; e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática dos delitos de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, § 2º-B, por cinco vezes, na forma do art. 70, cc. artigo 288, parágrafo único, tudo combinado com o artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em local e data incertos, mas certamente antes de 14 de abril de 2016, os acusados associaram-se para o fim específico de cometer crimes, agindo de maneira ordenada, com divisão de tarefas e com emprego de armamentos variados, inclusive armas de uso restrito (fuzil e pistola semiautomática). Consta também que, em 14 de abril de 2016, por volta de junho de 2018, por volta das 05:00

horas, no condomínio residencial "Torre de Saint Patrick", situado à Rua Dona Carlota, nº 10, Jardim Bela Vista, neste município e Comarca de Santo André, os acusados, agindo em concurso com unidade de desígnio, subtraíram, em proveito comum ou alheio, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, algumas de uso restrito (fuzis e pisto semiautomática), e restrição da liberdade das vítimas, empregados e outros condôminos por cerca de duas horas e trinta minutos, valores em espécie, joias, relógios, roupas, e outros objetos de uso pessoal dos moradores O. N. M., M. C. G. M., G. G. O., G. A. S. V. e P. C. P. V.

Denúncia às fls. 03/08, recebida pela decisão de fls. 593/599 na data de 13 de agosto de 2020 e retificada às fls. 646/647 na data de 20 de agosto de 2020.

Defesa preliminar do corréu João apresentada às fls. 735/741 e analisada às fls. 794/796; a defesa preliminar em favor do corréu Everton foi apresentada às fls. 853/859, a defesa prévia do corréu Athos às fls. 902/925 e a defesa preliminar do corréu Jocimauro foi apresentada às fls. 1017/1029, sendo analisadas na data de 15 de dezembro de 2020, não se verificando nelas a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal. Ato contínuo, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que sete pessoas (entre vítimas e testemunhas) foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS. Na data de 07 de maio de 2021, realizou-se audiência em continuação, ocasião em que foram ouvidas as demais vítima e testemunhas arroladas pelas partes. Em alegações finais, apresentadas por meio de memoriais de fls. 1293/1297, pleiteou o Ministério Público a improcedência da ação, com a correspondente absolvição dos réus da imputação a eles realizada.

Já as Defesas, em seus respectivos turnos, na mesma esteira (fls. 1300/1309; 1311/1319, 1320/1325 e 1326/1334), pugnaram todas pela improcedência da ação com a correspondente absolvição dos acusados, com fulcro na fragilidade probatória, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal não procede. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelos Boletins de Ocorrência de fls. 14/17, 108/116, 118/119 e pelo auto de avaliação de fls. 533/543.

A autoria delitiva, entretanto, diversamente, não se encontra comprovada de forma cabal e suficiente pela prova produzida nos autos, tal qual apontado pelas partes em suas respectivas alegações finais.

Exposição da prova.

A vítima G.S.V., quando de suas declarações, declinou que, na data dos fatos, retornava para casa quando, no estacionamento do condomínio, foi abordado por dois indivíduos armados que se identificaram como integrantes da Polícia Federal e levaram-no até a portaria, onde questionaram se seria dono de uma empresa de ônibus e possuía dinheiro, logo em seguida declarando o assalto. Alega que foi acompanhado pelos homens até seu apartamento onde encontravam-se sua esposa e filha menor de idade. Lá, os agentes questionaram sobre a existência de um cofre no apartamento, revistando tudo e subtraindo bens, dentre os quais relógios, joias e peças de roupa. Recorda-se apenas de um dos agentes: um homem alto, moreno, magro, cabelos

raros, meia idade (35/40 anos) - tratando-se daquele que se fez passar por Delegado. Todos os demais tinham o rosto e corpo coberto, razão pela qual não sabe declinar características deles. Quando levado a um local pela escada de serviços, deparou-se com mais duas ou três famílias também rendidas. Da família do declarante foram levadas joias e algumas peças de roupas. Em Delegacia de Polícia lhe foram apresentadas fotografias, não tendo reconhecido com certeza nenhuma das pessoas cujas fotografias foram exibidas. Questionado sobre o reconhecimento do corréu Atos em solo policial, confirmou ter feito tal reconhecimento, descrevendo o agente reconhecido, afirmando que ele teria, em dado momento, retirado a máscara que utilizava (pardo, menos de 30 anos, com nariz um pouco mais largo). Afirmou que não sofreu qualquer pressão para efetuar o reconhecimento. Declarou que reconheceu o corréu Atos apenas pelo retrato falado e não pela fotografia (que se encontra ao lado do retrato falado às fls. 662, declarando, também, não ver semelhança entre o retrato falado e a fotografia exibidos a ela, vítima, em audiência. Quando do reconhecimento em juízo, não conseguiu apontar o réu que se encontra preso, bem como os demais que, conquanto não presos, foram apresentados à audiência.

A também vítima M.C.G.M., quando de suas declarações, declarou que seu vizinho, que havia saído para trabalhar voltou, acompanhado por uma pessoa que se identificou como integrante da Polícia Federal. Pouco depois, alguns vizinhos e funcionários do condomínio também foram levados até seu apartamento e foram mantidos todos em um quarto. Recordou-se que alguns objetos e valores em espécie foram levados. Recordou-se apenas que a pessoa que estava com seu esposo era "moreno" e de rosto arredondado. Por fim, declara-se incapaz de descrever os criminosos, tal qual já declarado na fase policial, não conseguindo reconhecer a nenhum deles, mesmo diante da insistência do Ministério Público.

A vítima O.N.M., esposo da vítima acima, quando de suas declarações, declinou que, na data dos fatos, saía para laborar quando, no interior do condomínio, foi rendido e levado para seu apartamento, juntamente com outros vizinhos e funcionários. Os agentes identificaram-se como funcionários da Polícia Federal, mas durante a ação passaram a separar bens para subtrair, dentre eles joias de sua esposa e filha, peças de roupa e uma pistola da marca Taurus de calibre 7,65. Foi a três vezes ao Distrito Policial, não logrando êxito em reconhecer quaisquer das pessoas que lhe foram apresentadas, declarando-se incapaz de descrever os criminosos.

A testemunha, Sr. Josimar Ribeiro Balbino, porteiro do condomínio, quando de suas declarações, declinou que, na data dos fatos, havia laborado desde as 22:00 horas do dia anterior, devendo deixar seu posto as 06:00 horas, quando por volta das 05:20 horas um carro escuro estacionou na rua, descendo dele 5 indivíduos armados que se identificaram como integrantes da Polícia Federal. A ele foi exibido um mandado, razão pela qual autorizou a entrada dos agentes. O depoente foi, então, rendido, e na sequência os agentes passaram a render moradores. Pelo que percebeu, os agentes já tinham vítimas em vista. Os aparelhos que faziam gravação de ingresso no condomínio foram danificados ao final da ação delitiva. Os agentes usavam aparelhos comunicadores e quase todos estavam armados, exceção feita ao que se apresentou como Delegado de Polícia. Esclareceu que foi mantido na guarita, seu posto de trabalho, durante todo o tempo. Recordou-se que em Delegacia de Polícia ajudou na confecção de um retrato falado, tendo reconhecido em solo policial alguns dos agentes. No tocante ao corréu Athos, não se recordou de haver declarado que ele usava aparelho nos dentes. Mostrado o retrato falado e a fotografia de fls. 662, declarou não haver semelhança entre eles. Com relação ao corréu Éverton, declarou ser ele branco, de aparelho nos dentes e compleição física forte. Apresentados os réus, não conseguiu identificar nenhum deles, mesmo em face da insistência ministerial a respeito.

A também vítima G.G.O., quando de suas declarações, declinou que, à época do fato, era síndico do condomínio e que, na data dos fatos estava em seu apartamento quando o interfone tocou por volta de 5:30, caindo a ligação antes que pudesse atender, voltando a tocar instantes mais tarde, informando-lhe o porteiro que haveria uma encomenda a ser retirada, mas desligando logo em seguida, e que logo após isso, quatro indivíduos invadiram seu apartamento, identificando-se como integrantes da

Polícia Federal e inquirindo-o a respeito das gravações de segurança do prédio, ao que respondeu que ficavam na portaria e não em seu apartamento. Afirmou que sua esposa foi trazida do quarto e foram ambos levados até o apartamento da também vítima O.N.M.. Relatou que estavam todos armados e com rosto à mostra. Em solo policial, cerca de quinze dias após, reconheceu algum dos agentes. Não apontou com precisão o retrato falado de fls. 662, aduzindo não ser ele semelhante à fotografia que se encontra ao lado. Em uma Delegacia de Polícia no município de São Paulo, lhe foram mostradas fotografias. Afirmou reconhecer a pessoa retratada às fls. 37, descrevendo como um rapaz de 1,60m. A pessoa retratada às fls. 38 era a que usava terno e portava um fuzil. A pessoa retratada às fls. 39 foi identificada como sendo a pessoa que mais falava, de baixa estatura. Feito reconhecimento em juízo, apontou como semelhante um detento que não réu deste processo, bem como o detento que segurava placa de nº 04 (corrêu João Rodrigues) como aquele que usava um fuzil. Apontou o corrêu Athos como também o que portava o fuzil, ainda que não tivesse certeza quanto ao reconhecimento, não reconhecendo o corrêu Éverton. Após reconhecimento aduziu que apenas um dos agentes usava fuzil.

A também testemunha, Sra. Maria das Dores Oliveira, quando de suas declarações, declinou que, na data dos fatos, havia acabado de chegar ao condomínio, local em que laborava (e ainda labora) como zeladora, quando foi abordada por um indivíduo portando arma de fogo de longo alcance que a conduziu para a guarita, onde ficou com sua liberdade constrita. Declarou não ter avistado o rosto de quaisquer dos agentes. Posteriormente foi chamada ao Distrito Policial, onde teria reconhecido uma pessoa por semelhança (semelhança quanto aos olhos). Em audiência, afirmou que tal pessoa era magra, 1,70m, idade estimada em 28/30 anos, não sabendo declinar a cor de pele. Confirmou que em Delegacia declarou não conseguir descrever quaisquer dos agentes, aduzindo que estavam todos de touca. Mostrado retrato falado e fotografia de fls. 662, aduziu não ser possível reconhecer a pessoa ali retratada. Feito reconhecimento em juízo, não conseguiu reconhecer nenhum dos réus ou detentos que foram postos para reconhecimento.

A também testemunha, Sra. Iracema Maria da Conceição, quando de seu depoimento, declinou que, na data dos fatos, chegou ao condomínio onde trabalhava, tendo chagado quando a ação delitiva já se encontrava em sua parte final. Declarou que não olhou para o rosto dos agentes, um dos quais usava um "blazer", identificando-se como Delegado. Foi levada ao apartamento do Sr. Odair, onde já havia pessoas rendidas. Declarou não haver reconhecido qualquer pessoa na esfera policial.

A também vítima P.C.P.V., quando de suas declarações em audiência realizada em juízo, declinou que, na data dos fatos, estava dormindo, por volta das 6 h, e quando seu marido voltava da Academia já estava acompanhado de um rapaz, armada de um fuzil. Afirmou que dois agentes ingressaram na sua casa, mas, depois, chegou a visualizar seis agentes. Os agentes queriam joias e valores em espécie (principalmente em moeda estrangeira), logrando êxito em levar tais pertences. Relatou que outros vizinhos também foram vitimados, estando estes em outro apartamento, já com liberdade restrita. Em juízo, afirmou não ser capaz de descrever referidos agentes, apenas afirmando que eles usavam roupas da polícia federal. Afirmou não ter reconhecido qualquer pessoa em solo policial. Questionada pela Defesa, afirmou não se recordar de ter sido apresentado a ela qualquer retrato falado.

A também testemunha, Sra. Maria das Dores Oliveira, quando de suas declarações, declinou que, na data dos fatos, havia acabado de chegar ao condomínio, local em que labora como zeladora, quando foi abordada por um indivíduo portando arma de fogo de longo alcance que a conduziu para a guarita, indagando sobre o funcionamento e controle dos portões e sobre os moradores que transitavam, demonstrando especial interesse no senhor O.N.M., que foi então visto quando descia do elevador e abordado por alguns dos indivíduos, que o levaram de volta ao apartamento. Após algum tempo, a declarante, juntamente com outros funcionários, foi levada ao apartamento do Sr. O.N.M, restando na guarita apenas o Sr. Josimar Ribeiro Balbino e um dos homens desconhecidos. Alega que ficaram no apartamento mais algum tempo após a saída dos criminosos e não imagina que possam ser os

homens, tampouco podendo fornecer qualquer descrição sobre eles.

A testemunha arrolada pela Defesa do Corréu Athos, Sra. Vanessa Rizélio, esposa do corréu Athos, declarou que quando dos fatos estava com seu esposo no município de Curitiba, recordando-se de tal data por conta da negociação do veículo. Às perguntas do Ministério Público informou que o corréu não possui diversos domicílios.

A testemunha arrolada pela Defesa do corréu Jocimauro, Sr. Adriano Romano Contrera, declarou conhecer o acusado Jocimauro há cerca de 10 anos, relatando ter sido vizinho dele no condomínio Aruanã, no município de Mogi das Cruzes, sabendo declinar que ele era motorista e o encontrava frequentemente. Declarou que desconhecia ter sido o acusado preso. Às perguntas do Ministério Público, informou nunca ter ouvido pessoas chamando o réu pelo apelido de "Maurão". No mesmo sentido, as declarações da outra testemunha arrolada pela Defesa do corréu Jocimauro, Sr. Robenilton Borges.

O réu Everton, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, relatando que foi preso em maio de 2016, quando conheceu Jocimauro. Em outro processo foi acusado de associação criminosa, pelo que fora condenado. Nunca residiu no município de Santo André.

O réu Jocimauro, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo ter sido preso em outro processo no qual acusado de tráfico de drogas. Reside no município de São Paulo, nunca tendo residido no município de Santo André.

O réu Athos, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que, à época dos fatos encontrava-se no município de Curitiba/Paraná, sabendo precisar a data porque realizou uma venda de um veículo. Relatou residir no município de Curitiba desde 2010. Aos questionamentos da representante do Ministério Público respondeu não possuir armas.

Por fim, o corréu João Rodrigues, ao ser interrogado, também negou a acusação, relatando não conhecer os demais réus. Teve conhecimento dos fatos apenas quando se encontrava na colônia (regime semiaberto).

Análise da prova.

Pois bem.

Tal qual já se vislumbrava quando da concessão da liberdade provisória aos réus, a acusação deduzida na denúncia não restou comprovada pelo arcabouço probatório. Antes, além de tal não comprovação, a própria investigação revelou-se lacunosa e extremamente falha, não tendo a prova produzida sob o crivo do contraditório suprido quaisquer destas lacunas – muito embora, vale a pena acentuar, não seja função da dilação probatória suprir tais lacunas.

Neste passo, a prova oral produzida (oitiva de vítimas e testemunhas) serviu tão apenas para explicitar a dinâmica dos fatos delitos ocorridos e a vida pregressa dos acusados.

A primeira vítima ouvida, G.S.V., declarou que reconheceu o corréu Atos apenas pelo retrato falado e não pela fotografia (que se encontra ao lado do retrato falado às fls. 662). E, de forma sincera, até porque outra resposta não seria sequer plausível, aduziu a não semelhança entre o tal "retrato falado" e a fotografia do réu.

As vítimas O.N.M. e sua esposa M.C.G.M. não conseguiram efetuar qualquer reconhecimento.

A vítima G.G.O. reconheceu os acusados Athos e João Rodrigues, mas também apontou, por semelhança, detento que fora posto apenas para fins de reconhecimento, em observância às normas do art. 226 do Código de Processo Penal. No tocante ao corréu João Rodrigues, descreveu-o como sendo pessoa de cor branca – o que não corresponde à característica do réu.

A testemunha Josimar não reconheceu nenhum dos réus presentes à audiência virtual, conquanto afirmasse poder reconhecer as pessoas fotografadas às fls. 74, 75, 77, 78, 79 e 80 – tratando-se, porém, de reconhecimento por semelhança. Não reconheceu as pessoas fotografadas às fls. 71, 72, 76 e 457.

Em suma, o que se tem nos autos, após realização da audiência de instrução, são relatos acerca dos fatos e reconhecimentos parciais e com bastantes equívocos (v.g., o quanto declarado pela testemunha Josimar no sentido de que a pessoa fotografada às fls. 73 seria o agente que teria se passado por Delegado - em completa dissonância com a descrição de tal agente feita pelas vítimas). Não se há de olvidar, ademais, a precariedade das "investigações" que instauram a persecução penal. Há, na realidade, junção de fatos delitivos similares pelos quais os réus - muitas vezes presos em flagrante em determinadas situações - passam a ser acusados em virtude da similitude de situações delitivas pendentes de investigações. Tecnicamente, não se trata de investigação. Daí o número de tantos desacertos que vêm à tona durante a instrução criminal - muitos dos quais sublinhados quando da exposição da prova no tópico anterior. Nestes termos, insuficientes as provas produzidas para fins de se gerar um édito condenatório.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo improcedente a presente ação penal para ABSOLVER os denunciados:

- 1 - ATHOS GUILHERME LOPES DE FREITAS (RG 29.964.130);
- 2 - EVERTON LUCENA DE CARVALHO, vulgo "Tom" (RG 33.081.853);
- 3 - JOCIMAURO BELIZARIO DOS SANTOS, vulgo "Maurão" (RG 29.754.560) e
- 4 - JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS (RG 35.803.363)

das imputações que lhe são feitas nestes autos, fazendo-o com fundamento na norma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado desta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada e registrada eletronicamente.
Santo André, 05 de abril de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA